ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരിത

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2023

(സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ (സി) നമ്പർ 1333-1335/ 2022 ൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചത്)

ജോളി ജോർജ്ജും മറ്റൊരാളും .... അപ്പീൽ വാദി

ജോർജ് ഏലിയാസ് & അസോസിയെറ്റ്സും .... എതിർകക്ഷികൾ

മറ്റുള്ളവരും

കൂടെ

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2023

(സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ (സി) നമ്പർ 4822/ 2022 ൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചത്)

വിധിന്യായം

വി. രാമസുബ്രമണ്യൻ J.

അപ്പീൽ നൽകുവാനുള്ള അപേക്ഷ അനുവദിച്ചു.

2. ജോർജ് ഏലിയാസ് & അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന മൂന്ന് അപ്പീലുകളുടെ ആദ്യ സെറ്റിലെ ഒന്നാം എതിർകക്ഷിയും നാലാമത്തെ അപ്പീലിലെ അപ്പീൽ വാദി, (i) ഒരു ഹോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലൂർക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുക; കൂടാതെ (ii) 2019-ലെ കേരള മൈക്രോ സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട്[1] പ്രകാരം അനുവദിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ലൈസൻസുകളും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചതായി കണക്കാക്കണം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് എറണാകുളം കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫയലിൽ WP (C) Nos.10381, 17920

---

1 ചുരുക്കത്തിൽ "കേരള MSME നിയമം"

എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം രണ്ട് റിട്ട് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചു.

3. 18.03.2021-ലെ ഒരു പൊതു ഉത്തരവിലൂടെ, കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് 2019[2] ലെ റൂൾ 68 പ്രകാരം അനുമതിക്കായി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ റിട്ട് ഹർജിക്കാർക്ക് അനുമതി നൽകുകയും കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് ചുമത്തിയേക്കാവുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ആവശ്യമായ അനുമതി നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് രണ്ട് റിട്ട് ഹർജികളും കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി തീർപ്പാക്കി. റിട്ട് ഹർജിക്കാർ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്ന് സമ്മതം നേടിയതിനാൽ, പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്താമെങ്കിലും 2019 ലെ ചട്ടം 68 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് അനുമതി നിരസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.

4. ജഡ്ജിയുടെ പ്രസ്തുത ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മൂന്ന് ഇൻട്രാ കോടതി അപ്പീലുകളാണ് വന്നത്. ഫലത്തിൽ തൃപ്തരാകാത്ത റിട്ട് ഹർജിക്കാർ തന്നെ ഇൻട്രാ കോടതി അപ്പീലുകളിലൊന്ന് സമർപ്പിച്ചു. ഹോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രദേശത്തെ ചിലരാണ് മറ്റ് റിട്ട് അപ്പീലുകൾ നൽകിയത്.

5. 09.12.2021 ലെ ഒരു പൊതു ഉത്തരവിലൂടെ, കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അപ്പീലുകൾ തള്ളി. അതിനാൽ, മൂന്ന് ഇൻട്രാ കോടതി അപ്പീലുകളിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച പൊതു ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അപ്പീലുകളുമായി രംഗത്തെത്തി. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പൂർണ നിവൃത്തി ലഭിക്കാത്തതിൽ നാലാമത്തെ അപ്പീലുമായി റിട്ട് ഹർജിക്കാരും രംഗത്തെത്തി.

6. എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

7. ഈ വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംക്ഷിപ്ത വസ്തുതകളിലേക്ക് ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചാൽ ഈ അപ്പീലുകളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട വിവാദങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈ സംക്ഷിപ്ത വസ്തുതകൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

(i) റിട്ട് ഹർജിക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജോർജ് ഏലിയാസ് ആൻഡ്

2 ചുരുക്കത്തിൽ 2019 ലെ ചട്ടങ്ങൾ

അസോസിയേറ്റ്സ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡ് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്. റോഡ് പണികൾക്കായി കരാർ എടുത്തിട്ടുള്ള അവർ അതിനായി ഹോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റുകൾ വാങ്ങി.

(ii) 06.03.2019-ലെ കരാർ പ്രകാരം ചേർത്തല അരൂർക്കുറ്റിയിലെ റോഡ് പണിയുടെ കരാർ റിട്ട് ഹർജിക്കാർക്ക് നൽകി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, കേരള MSME നിയമം നിലവിൽ വന്നു, അതിനാൽ റിട്ട് ഹരജിക്കാർ പ്രസ്തുത നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടി.

(iii) ഹോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിന് കല്ലൂർക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ റിട്ട് ഹർജിക്കാർ അപേക്ഷയും സമർപ്പിച്ചു. 05.02.2020 നാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത്.

(iv) 04.03.2020-ന് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് "സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതി" നൽകി.

(v) ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾ, വ്യാപാരങ്ങൾ, സംരംഭകത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസ് അനുവദിക്കൽ) ചട്ടങ്ങൾ, **1996** ലെ റൂൾ **12(3)** പ്രകാരമുള്ള ഡീമിംഗ് (നിരൂപിക്കുക) വ്യവസ്ഥയുടെ ആനുകൂല്യം റിട്ട് ഹർജിക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടു. അതനുസരിച്ച്, റിട്ട് ഹരജിക്കാർ ഹോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

(vi) ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടു വിധേയത്വമുള്ള പ്രദേശത്തെ ചില അംഗങ്ങൾ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചത് അനുരഞ്ജന യോഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. എന്നാൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് **12.05.2020** ലെ ഉത്തരവിലൂടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു.

(vii) അതിനാൽ, **12.05.2020** ലെ പ്രസ്തുത ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് റിട്ട് ഹർജിക്കാർ **2020** ലെ **WP (C) No.10381** എന്ന ആദ്യ റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. റിട്ട്

ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉത്തരവിന് ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

(viii) തുടർന്ന്, കുറച്ച് റിട്ട് ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വന്നു, അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഒരു റിട്ട് ഹർജിയിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങിയ ശേഷം, പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ റിട്ട് ഹർജിക്കാർക്ക് ഹൈക്കോടതി പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും.

(ix) ഒടുവിൽ, കേരള എംഎസ്എംഇ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച അക്നോളജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, **1994** ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം [3] പ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റിട്ട് ഹർജിക്കാർ രണ്ടാമത്തെ റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചു.

(x) സിംഗിൾ ജഡ്ജി, കേരള എംഎസ്എംഇ നിയമത്തിന്റെ അസാധുവായ ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ, **2019** ലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം റിട്ട് ഹർജിക്കാരുടെ ഹോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റ് ഒരു പോർട്ടബിൾ ഉപകരണമാണെന്നും അത് "കെട്ടിടം" എന്ന വാക്കിന്റെ നിർവചനത്തിൽ പെടുന്നില്ലെന്നും വിധിച്ചു. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് "സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതി" നൽകിയതിന് ശേഷം പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി ഔപചാരികം മാത്രമാണെന്നും ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. ഈ അഭിപ്രായം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ശരിവച്ചു. ഇതോടെയാണ് കക്ഷികൾ കോടതിയിൽ എത്തിയത്.

8. സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെയും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെയും ഉത്തരവുകൾ വെറുതെ വായിച്ചാൽ, ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വശം കാണാതെ പോയതായി കാണാനാകും. റിട്ട് ഹർജിക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതി നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. കേരള എംഎസ്എംഇ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 5(3) പ്രകാരം റിട്ട് ഹരജിക്കാർ അക്നോളജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും സമ്മതിക്കുന്നു. കേരള എംഎസ്എംഇ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 6 ഇപ്രകാരമാണ്:

---

3 ചുരുക്കത്തിൽ "1994 ലെ നിയമം"

"6.അക്നോളജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പ്രഭാവം.—(1) സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം നൽകുന്ന ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, സെക്ഷൻ 2 ലെ ക്ലോസ് (സി) ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി വരെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത്തരം സ്ഥാപനം, സെക്ഷൻ 2 ലെ ക്ലോസ് (സി) ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആവശ്യമായ അനുമതികൾ നേടിയിരിക്കണം:

എന്നാൽ, 2008-ലെ കേരള നെൽവയൽ-തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ (2008-ലെ 28) വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അക്നോളജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശം നൽകുന്നതല്ല, കൂടാതെ കേരള ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് ആക്റ്റ്, 2016 (2016 ലെ 9) പ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ നിന്ന്, അത്തരം പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം, അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

(2) ഉപവകുപ്പ് (1) ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ, സെക്ഷൻ 2 ലെ ക്ലോസ് (സി) ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അംഗീകാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ യാതൊരു പരിശോധനയും ഒരു യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയും ഏറ്റെടുക്കരുത്."

9. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ 6(1)-ൽ നിന്ന് കാണുന്നത്, സെക്ഷൻ 2(സി)-ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു അനുമതി എന്ന നിലയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ്. സെക്ഷൻ 2(സി) ഇപ്രകാരമാണ്:-

"2.(സി) "അംഗീകാരം" എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമോ പ്രവർത്തനമോ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകൾ, അനുമതികൾ, അംഗീകാരങ്ങൾ, ക്ലിയറൻസുകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ, സമ്മതപത്രങ്ങൾ, നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും മറ്റും;

10. 1994-ലെ നിയമപ്രകാരമുള്ള അനുമതിയാണ് ഇന്ന് റിട്ട് ഹർജിക്കാർക്കെതിരെ

നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരള എംഎസ്എംഇ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 10 മറ്റ് നിയമങ്ങളിൽ ആക്ടിന് അസാധുവാക്കൽ പ്രഭാവം നൽകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, 1994 ലെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പരാമർശം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കേരള എംഎസ്എംഇ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10 ഇപ്രകാരമാണ്:

> "10. *മറ്റ് നിയമങ്ങളിൽ ഈ നിയമത്തിന്റെ അസാധുവാക്കൽ പ്രഭാവം.*— (1) തൽക്കാലം പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ള മറ്റേതൊരു നിയമത്തിലും ഇതിനോട് പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അസാധുവാക്കൽ ഫലമുണ്ടാകും.
>
> (2) പ്രത്യേകിച്ചും, ഈ നിയമത്തിന്റെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകളുടെ സാമാന്യതയ്ക്ക് ദോഷം വരുത്താതെ, ഇനിപ്പറയുന്ന നിയമങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും കൂടാതെ ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭേദഗതി ചെയ്തതായി വായിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത്:-
>
> 1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, 1994 (1994 ലെ 13)
>
> 2. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം, 1994 (1994 ലെ 20)
>
> 3. കേരള ഷോപ്പുകളും കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകളും
>
> നിയമം, 1960 (1960-ലെ 34)
>
> 4. കേരള ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ആക്ട്, 2013 (12013 ലെ 18)
>
> 5. ട്രാവൻകൂർ - കൊച്ചിൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട്, 1955 (1955 ലെ XVI)
>
> 6. മദ്രാസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട്, 1939 (1939 ലെ XVI)"

11. അതിനാൽ, നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറിപ്പടിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, റിട്ട് ഹർജിക്കാർ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ റിട്ട് ഹർജിയിൽ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന, അനുവദിക്കപ്പെടാൻ അർഹമാണ്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ, സിംഗിൾ ജഡ്ജിയും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ഈ സുപ്രധാന വശം പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചു.

12. എന്നിരുന്നാലും, എതിർകക്ഷികൾക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ.കെ. പരമേശ്വർ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണനയ്ക്കായി ഉയർന്നുവരുന്നതായി വാദിച്ചു, അതായത് (i) ഒരു ഹോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേരള എംഎസ്എംഇ ആക്ട് പ്രകാരം ഒന്നാം എതിർകക്ഷി നേടിയ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ മതിയോ; (ii) അത്തരം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, 1994-ലെ നിയമത്തിനും 2019-ലെ ചട്ടങ്ങൾക്കും കീഴിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള

അനുമതി ആവശ്യമില്ല എന്നാണോ.

13. എതിർകക്ഷികളുടെ അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2020 ലെ കേരള മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ റൂൾസിന്റെ റൂൾ 3 പ്രകാരം, സെക്ഷൻ 5(3) പ്രകാരം അക്നോളജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തേടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ഫോം-I-ൽ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച സ്വയം സാക്ഷ്യപത്രം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ഫോമിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ്, 2019 അനുസരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകനിൽ നിന്നും ഒരു ഉറപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ റിട്ട് ഹർജിക്കാർക്ക് പ്രാദേശിക പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയുടെ ആവശ്യകത ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു.

14. എന്നാൽ നിയമത്തിന് കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച ചട്ടങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകളുടെ പ്രഭാവം അസാധുവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ലളിതമായ കാരണത്താൽ പ്രസ്തുത വാദം നിലനിൽക്കില്ല. 1994-ലെ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ, കേരള എംഎസ്എംഇ ആക്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭേദഗതി ചെയ്തതുപോലെ വായിക്കണമെന്ന് കേരള എംഎസ്എംഇ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 10(2) വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ പ്രഭാവം അസാധുവാക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളെ എതിർകക്ഷികൾക്ക് ആശ്രയിക്കാനാവില്ല.

15. കേരള എംഎസ്എംഇ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ **10**-ന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയെ തന്റെ കക്ഷികൾ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ കോടതിക്ക് പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിൽ അസാധുവായതും അഖണ്ഡവുമായ വകുപ്പുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അഭിഭാഷകനായ ശ്രീ കെ.പരമേശ്വര് വാദിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിനെതിരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പൊതു കടമ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടെന്നും മുൻകരുതൽ തത്വം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. **മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ (എംസിജിഎം) വേഴ്സസ് അഭിലാഷ് ലാൽ തുടങ്ങിയവർ**[4], **എ.പി. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് വേഴ്സസ് പ്രൊഫ. എം.വി. നായിഡു (റിട്ട.) തുടങ്ങിയവർ**[5] എന്നിവയിലെ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ അഭിഭാഷകൻ ആശ്രയിച്ചു.

16. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വാദം തികച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണ്. പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണം) നിയമം, 1986, വായു (മലിനീകരണം തടയലും നിയന്ത്രണവും) നിയമം, 1981, ജലം (മലിനീകരണം തടയലും നിയന്ത്രണവും) നിയമം, 1974; തുടങ്ങിയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങളിലൊന്നും കേരള എംഎസ്എംഇ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10 അസാധുവാക്കുന്നില്ല. കേരള എംഎസ്എംഇ നിയമം 1994 ലെ നിയമത്തെയും മറ്റ് ചില പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളെയും മറികടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ട് ഹർജിക്കാർ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്ന് "അനുമതി" വാങ്ങിയത്. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്ന് സമ്മതം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി കേരള എംഎസ്എംഇ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10 വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

4 (2020) 13 SCC 234
5 (1999) 2 SCC 718

17. താഴേത്തട്ടിലുള്ള സ്ഥാപനമായ പഞ്ചായത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന വാദം വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും മോട്ടോർ യോഗ്യമായ റോഡുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പഞ്ചായത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ വസ്തുക്കൾ എവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അതിനാൽ, എതിർകക്ഷികൾക്കായി അഭിഭാഷകൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ കോടതിയുടെ **ലഫാർജ് ഉമിയം മൈനിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടി.എൻ. ഗോദവർമ്മൻ തിരുമുൽപ്പാട് vs. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും മറ്റുള്ളവരും**[6] എന്നതിലെ തീരുമാനത്തിൽ അസ്ഥാനത്താണ്.

18. വാസ്തവത്തിൽ, ഹോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റ് പോർട്ടബിൾ ആണോ അതോ താൽക്കാലികമോ സ്ഥിരമോ ആയ ഘടനയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിലും വാദങ്ങൾ ഉയർന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല, കാരണം റിട്ട് ഹരജിക്കാരന് അനുകൂലമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കേരള എംഎസ്എംഇ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച അക്നോളജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം മതിയാകും.

19. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ, ഈ മൂന്ന് അപ്പീലുകളിൽ ഒന്നാം എതിർകക്ഷിയും ഈ അപ്പീലുകളിൽ ഒന്നിലെ അപ്പീൽ വാദിയുമായ റിട്ട് ഹരജിക്കാരൻ രണ്ട് റിട്ട് ഹർജികളിലും ആവശ്യപ്പെട്ട ഇളവുകൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. അതനുസരിച്ച്, റിട്ട് ഹരജിക്കാരനായ ജോർജ്ജ് ഏലിയാസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, ചോദ്യം ചെയ്യപെട്ട ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ജോർജ്ജ് ഏലിയാസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജികൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതികൂലികളായ പ്രദേശവാസികൾ നൽകിയ അപ്പീലുകളാണ് തള്ളിയത്. കോടതി ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉത്തരവും ഉണ്ടാകില്ല.

.... J.

(വി. രാമസുബ്രമണ്യൻ)

.... J.

(പങ്കജ് മിത്തൽ)

ന്യൂ ഡൽഹി

ഏപ്രിൽ 12, 2023

6 (2011) 7 SCC 338

ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.